

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056 -
1057/2543

นาย ราตรี พันโท
นาง สีนีนาต บุญเนตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ
47

โจทก์อุทธรณ์ว่า การกู้ยืมเงินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์การที่จำเลยออก
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า ห้ามพนักงานปล่อยเงินกู้ โดยถือเป็นความ
ผิดในกรณีร้ายแรง เป็นการออกระเบียบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อุทธรณ์ข้อนี้
โจทก์มิได้บรรยายไว้ในคำฟ้องและจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การจึงเป็นข้อที่ไม่
ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงาน จึงต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่เคยปล่อยเงินกู้ แต่ภริยาของโจทก์ปล่อยเงินกู้จะถือ
เอาการกระทำของภริยาโจทก์เป็นความผิดของโจทก์ไม่ได้นั้น ศาลแรงงานฟังข้อเท็จ
จริงว่าโจทก์ปล่อยเงินกู้ให้พนักงานของจำเลยโดยติดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

กำหนด อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์อุทธรณ์ว่า ส. เบิกความต่อศาลว่า เคยกู้ยืมเงินจากโจทก์แต่เป็นการกู้ยืมกันก่อนที่จำเลยจะออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องห้ามพนักงานปล่อยเงินกู้ โจทก์จึงมิได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยคดีนี้ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า หลังจากจำเลยออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้ว โจทก์จึงให้พนักงานของจำเลยกู้เงิน อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางจึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

แม้การที่โจทก์ให้พนักงานของจำเลยกู้เงินจะไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่การที่โจทก์ให้พนักงานของจำเลยกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 15 ต่อ 15 วันหรือร้อยละ 30 ต่อเดือน เห็นได้ว่าเป็นการเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยในกรณีร้ายแรง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกโจทก์ว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานตรวจแรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้ง

สองโดยได้รับโจทก์ที่ 1 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2530 ตำแหน่งสุดท้าย เป็นหัวหน้ากะประกอบและบรรจุ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 11,200 บาทและ รับโจทก์ที่ 2 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานจัดเตรียมชิ้นส่วน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 6,240 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุก วันที่ 15 และสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ 9 กันยายน 2541 จำเลยที่ 2 มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ ทั้งสอง กล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสองปล่อยเงินให้พนักงานของจำเลยที่ 2 กู้ โดยคิด ดอกเบี้ยร้อยละ 30 ต่อเดือน เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องทุกข์ต่อจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 วินิจฉัยว่า คำสั่งของ จำเลยที่ 2 ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 07/2541 ลง วันที่ 26 ตุลาคม 2541 ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงเพราะ เป็นการฟังพยานหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งสองไม่เคยปล่อยเงินกู้ จำเลยที่ 2 เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย ขอดิดค่าเสียหายคนละ 200,000 บาท ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ 07/2541 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2541 และบังคับจำเลยที่ 2 จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 8,213 บาท ให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 4,576 บาท ให้โจทก์ที่ 2 ค่าชดเชยจำนวน 112,000 บาท ให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 62,400 บาท ให้โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยที่ 2 จ่ายค่าเสียหาย จากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละ 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองได้ฝ่าฝืนข้อบังคับและประกาศ ของจำเลยที่ 2 โดยปล่อยเงินให้ลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ 2 กู้โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน และร้อยละ 30 ต่อเดือน จำเลยที่ 2 จึงมีคำสั่งไล่โจทก์ทั้งสองออกจากงานเนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างอย่างร้ายแรงโจทก์ทั้ง

สองไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ค่าเสียหายและเงินต่าง ๆ ตามที่เรียกร้องจำเลยที่ 1 จึงมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 07/2541 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2541 วินิจฉัยว่าคำสั่งของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองปล่อยเงินกู้ให้แก่พนักงานในโรงงาน โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อ 15 วัน หรือร้อยละ 30 ต่อเดือนเป็นการผิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยที่ 2 จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้ โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ประการแรกว่าการกู้ยืมเงินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การที่จำเลยที่ 2 ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า ห้ามพนักงานปล่อยเงินกู้ โดยถือเป็นความผิดในกรณีร้ายแรงจึงเป็นการออกระเบียบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า อุทธรณ์ข้อนี้โจทก์ทั้งสองมิได้บรรยายไว้ในคำฟ้องและจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ประการที่สองว่า โจทก์ที่ 1 ไม่เคยปล่อยเงินกู้ แต่ภริยาของโจทก์ที่ 1 ปล่อยเงินกู้ จะถือเอาการกระทำของภริยาโจทก์ที่ 1 เป็นความผิดของโจทก์ที่ 1 ไม่ได้นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ที่ 1 และที่

2ปล่อยเงินกู้ให้พนักงานของจำเลยที่ 2 โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54
วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ประการที่สามว่า นายสำราญ บุญเชียง เบิกความต่อศาลว่า
เคยกู้ยืมเงินจากโจทก์ที่ 1 แต่เป็นการกู้ยืมกันก่อนที่จำเลยที่ 2 จะออกระเบียบข้อ
บังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องห้ามพนักงานปล่อยเงินกู้ โจทก์ที่ 1 จึงมิได้ฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ 2 นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานฟังข้อ
เท็จจริงว่าหลังจากจำเลยที่ 2 ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมาย
ล.2 แล้ว โจทก์ทั้งสองจึงให้พนักงานของจำเลยที่ 2 กู้เงินอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้ง
สอง เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึง
เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ประการสุดท้ายว่า การให้กู้เงินนั้นทำได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650, 653 และ 654 หากคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ
15 ต่อปี กฎหมายบัญญัติให้ลดลงเหลือร้อยละ 15 ต่อปี และสถาบันการเงินใน
ประเทศไทยสามารถเรียกดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ การที่โจทก์ทั้งสองให้พนักงานของจำเลยที่ 2 กู้เงินนั้นก็ไม่ได้ทำหลัก
ฐานสัญญากู้ยืมเป็นหนังสือ ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ นับว่าเป็นคุณแก่ผู้กู้
ยืม อีกทั้งไม่ปรากฏว่าทำให้จำเลยที่ 2 เสียหาย ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันในหมู่
พนักงานที่กู้ยืมเงิน จึงมิใช่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในกรณีร้ายแรงนั้น เห็นว่า

แม้การที่โจทก์ทั้งสองให้พนักงานของจำเลยที่ 2 กู้เงินจะไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ข้อเท็จจริงก็รับฟังเป็นยุติแล้วว่า โจทก์ทั้งสองให้พนักงานของจำเลยที่ 2 กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 15 ต่อ 15 วัน หรือร้อยละ 30 ต่อเดือน ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน การกระทำของโจทก์ทั้งสอง จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในกรณีร้ายแรง

พิพากษายืน

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-จรัส พวงมณี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>